



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0066368-45.2017.8.26.0050 C-**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **ICARO VITOR PEREIRA DE JESUS**

Vistos.

ÍCARO VITOR PEREIRA DE JESUS, qualificado nos autos, encontra-se processado como incurso no artigo 33 “caput”, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, isto porque no dia 27 de julho de 2017, por volta das 17h20min, na Rua Anambé Preto, altura do nº 100, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca, o denunciado foi preso quando, com o concurso do adolescente Euder Francisco Xavier, então com 15 (quinze) anos de idade, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para consumo alheio, vinte e nove gramas de maconha (tetraidrocanabinol) e 13,2 gramas de cocaína.

Segundo consta, o denunciado e o adolescente estavam a postos num ponto de venda de drogas, eis senão quando surge uma equipe

0066368-45.2017.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

da Polícia Civil.

Tendo sido avisados de que um homem pardo de 1,85 de altura aproximadamente, que vestia camisa azul e calça jeans, estava traficando drogas naquele local, com o concurso de um adolescente, os policiais foram para lá e ficaram à espreita, até que, em meio a uma movimentação suspeita, divisaram o denunciado, cujas suas características coincidiam com as do traficante que estavam procurando.

Viram-no trocando uma coisa por outra com pessoas que o abordaram, por meio do adolescente.

Então interceptaram tanto um como o outro, e ambos acabaram detidos, pois, com o denunciado, foram encontrados, acondicionados num estojo, quinze embrulhos de maconha e dez de crack, além de quinze reais em dinheiro e, com o adolescente, cinco pequenos tubos de plástico com cocaína, além de um telefone celular. Ademais, informalmente, eles confessaram a traficância.

Apresentada a defesa preliminar, recebida a denúncia (fls. 133), designada instrução criminal durante a qual foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia (fls. 135), com final interrogatório do réu (fls. 136).

Em memoriais, pleiteou o D. Promotor de Justiça a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 141/144); pugnando o D. Defensor pela redução máxima da pena, conforme o artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, a outorga de regime inicial aberto, a aplicação da atenuante referente à confissão espontânea e o apelo em liberdade (fls. 146/148).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

0066368-45.2017.8.26.0050 - lauda 2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade consta do auto de exibição e apreensão de fls. 11/13, laudo de constatação de fls. 14/16 e de exame químico-toxicológico de fls. 123/125.

Calado no flagrante (fls. 29), foi o réu interrogado em Juízo às fls. 136, ocasião em que confessou a increpação contida na denúncia, dizendo que por conta de desavença conjugal, fez uso de bebida alcoólica e de cocaína e, repetindo conduta anterior, passou a traficar juntamente com o inimputável, de quem era o “olheiro”. Manifestou arrependimento.

O policial de fls. 135 informa que o local é conhecido ponto de venda de drogas e, com as características físicas e de vestimenta do traficante, fazendo uso de viatura descaracterizada, realizou campana de vinte ou trinta minutos, 50 metros distante do réu, reconhecido em audiência, indivíduo com tais características pessoais.

Durante a observação, constatou que o comprador da droga entregava o dinheiro a um adolescente, que o repassava ao acusado, que por sua vez ao comparsa dava a droga que seria levada ao usuário.

Ambos foram detidos ao mesmo tempo e, com a dupla, apreendidas as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, assim como o numerário.

Tanto o réu como o menor confessaram que ali estavam a traficar.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Sendo assim, a confissão judicial do acusado, que contou com a orientação e prévia entrevista da D.Defesa constituída, revela-se em conformidade com a prova oral e material acima indicadas.

Subsiste o gravame, nesse mesmo contexto das provas, relacionado com o auxílio do adolescente para o cometimento do ilícito.

Primário (fls. 108/110). Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo, que acresço da sexta parte, por conta do gravame supra, que por sua vez reduz de duas terças partes, dada a primariedade e inexistente a prova de que integre a criminalidade organizada, totalizando o cumprimento da pena final, uma vez que inexistem outras circunstâncias a alterar o "quantum" e face as condições socioeconômicas do sentenciado, de um ano, onze meses e dez dias de reclusão e pagamento de cento e noventa e quatro diárias mínimas.

Pena mínima, confissão que não tem o condão de carregá-la aquém do referido patamar, à míngua de fundamento legal expreso, nos termos da Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar ÍCARO VITOR PEREIRA DE JESUS, qualificado às fls. 33, ao cumprimento de um ano, onze meses e dez dias de reclusão e pagamento de cento e noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo, por subsumir-se ao disposto no artigo 33 "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Não faz jus a qualquer benefício, mormente o apelo em liberdade, porquanto a custódia decorrente do flagrante foi revigorada pela prolação deste "decisum".

Recomende-se na prisão em que se encontra.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Iniciará o desconto da reprimenda corporal em regime fechado, único afeto aos narcotraficantes, até porque o entendimento exarado pela Corte Suprema foi proferido em julgamento do HC nº 118533, não possuindo, portanto, efeito vinculante, ressalvando que os demais regimes prisionais desatendem o princípio da reprovabilidade/suficiência, incluso no que toca a substituição por pena restritiva de direitos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

Oficie-se para a incineração dos entorpecentes apreendidos e encaminhamento do numerário, cujo perdimento é declarado em favor da União.

P.R.I.C..

São Paulo, 06 de outubro de 2017.

KLAUS MAROUELLI ARROYO
JUIZ DE DIREITO